

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7220/2541

นาย สุชัย หวัง วงศ์ สกุล  
นาย สุนทร มีวงศ์อุโฆษ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1351

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1351 ให้สิทธิเจ้าของที่ดินใช้ที่ดินติดต่อกันเพียงที่จำเป็นในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนตรงหรือใกล้เคียงแนวเขตของตนเท่านั้น เมื่อโจทก์ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้จำเลยผู้ครอบครองที่ดิน ที่ติดต่อบริเวณเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว โจทก์ยอมใช้ที่ดิน ติดต่อกันที่จำเลยครอบครองอยู่ในการตั้งนั่งร้านเพียงเพื่อจำเป็นเพื่อให้ช่างปีนขึ้นไปซ่อมแซมรอยร้าวของผนังตึกอาคารของโจทก์ที่มีรอยร้าวแตกร้าวซึมได้ แม้การแก้ไขนั้น โจทก์ต้องทุบผนัง อาคารดังกล่าว และทำการก่อผนังอาคารใหม่ และแม้การที่โจทก์ ขอเข้ามาตั้งนั่งร้านเพื่อจะฉาบผนังที่มีรอยร้าวจะเป็นการแก้ไข ไม่ถูกต้องวิธีก็ตาม เพราะการจะซ่อมวิธีใดเป็นดุลพินิจของโจทก์ ที่จำเลยฎีกาว่า การก่อสร้างอาคารของโจทก์เป็นการ ก่อสร้าง อาคารผิดแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตไว้ต่อทางราชการ การที่โจทก์มาฟ้องขอเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารที่ผิดกฎหมาย จึงเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติต่อกฎหมายนั้นข้ออ้าง ดังกล่าวจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากัน มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะซ่อมแซมตึกของโจทก์แต่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินติดต่อข้างเคียง ทำให้โจทก์ไม่สามารถซ่อมแซมตึกดังกล่าวทางด้านทิศตะวันออกได้ ขอให้บังคับจำเลยยอมให้โจทก์ใช้ที่ดินติดต่อเพียงที่จำเป็นในการซ่อมแซมดังกล่าวโดยถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ตึกของโจทก์สร้างเสร็จแล้ว การที่ฝนรั่วสามารถซ่อมแซมจากภายในตึกของโจทก์เองได้ ไม่มีเหตุที่จะมาสร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพราะต้องมาสร้างนั่งร้านในที่ดินของจำเลยซึ่งใช้เป็นเส้นทางเข้าออกและที่จอดรถ ซึ่งจำเลยไม่จำเป็นต้องรับภาระขนาดนั้นไม่มีเหตุตามกฎหมายที่โจทก์จะฟ้องบังคับในลักษณะนี้ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิใช้ที่ดินของจำเลยทางด้านทิศตะวันออกของโจทก์เพื่อซ่อมแซมอาคารตึกของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1351 และห้ามจำเลยเข้าไปรบกวนการตั้งนั่งร้านของโจทก์จนกว่าโจทก์จะซ่อมเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 14222 ติดกับที่ดินที่จำเลยครอบครองอยู่โจทก์ได้ก่อสร้างอาคารตึกแถวสามชั้นครึ่งบนที่ดินโจทก์ ต่อมาอาคารดังกล่าวเกิดรอยร้าวที่ผนังตึกทางด้านทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกเมื่อฝนตกน้ำฝนจะซึมเข้าตามรอยร้าวเป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าตัวอาคาร  
โจทก์จะซ่อมแซมผนังตึกทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของอาคารตึกดังกล่าว  
เพื่อไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในตัวตึก โจทก์ได้ขออนุญาตจำเลยตั้งนั่งร้านซ่อมอาคารโจทก์  
ทางด้านทิศเหนือจนเสร็จแต่พอจะย้ายนั่งร้านมาซ่อมทางด้านทิศตะวันออก จำเลย  
ขัดขวางไม่ยินยอม

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลย ว่า โจทก์มีสิทธิใช้ที่ดินของจำเลยในการตั้ง  
นั่งร้านเพื่อซ่อมตัวอาคารด้านทิศตะวันออกได้หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าผนังอาคาร  
ของโจทก์มีรอยร้าวแตกร้าวซึมการแก้ไขต้องทุบผนังอาคารดังกล่าวและทำการก่อ  
ผนังอาคารใหม่การที่โจทก์ขอเข้ามาตั้งนั่งร้านเพื่อจะฉาบผนังที่มีรอยร้าวซึ่งไม่ก่อให้เกิด  
ประโยชน์ เป็นการแก้ไขไม่ถูกวิธีและไม่ใช่เหตุจำเป็นโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเข้ามา  
ใช้ที่ดินของจำเลยนั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1351  
บัญญัติว่า"เจ้าของที่ดิน เมื่อบอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควรแล้ว อาจใช้ที่ดินติดต่อ  
เพียงที่จำเป็นในการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมรั้ว กำแพงหรือโรงเรียน ตรังหรือใกล้  
แนวเขตของตน แต่จะเข้าไปในเรือนที่อยู่ของเพื่อนบ้านข้างเคียงไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความ  
ยินยอม"จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวให้สิทธิเจ้าของที่ดินใช้ที่ดินติดต่อ  
เพียงที่จำเป็นในการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรียนหรือใกล้แนวเขตของตน ดังนั้น  
เมื่อโจทก์ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้จำเลยทราบเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว โจทก์  
ย่อมใช้ที่ดินติดต่อที่จำเลยครอบครองอยู่เพียงที่จำเป็นในการตั้งนั่งร้านเพื่อให้ช่างปีน  
ขึ้นไปซ่อมแซมรอยร้าวของผนังตึกได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มีวิธีซ่อมวิธีอื่นโดย  
การทุบผนังอาคารดังกล่าวและทำการก่อผนังอาคารใหม่โดยไม่จำเป็นต้องมาตั้งนั่ง  
ร้านในที่ดินของจำเลยนั้น เห็นว่าการจะซ่อมวิธีใดเป็นดุลพินิจของโจทก์ เมื่อโจทก์  
บอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควรแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิใช้ที่ดินติดต่อเพียงที่จำเป็นใน  
การซ่อมแซมผนังตึกได้ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า การก่อสร้างอาคารของโจทก์เป็นการ  
ก่อสร้างอาคารผิดแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตไว้ต่อทางราชการ การที่โจทก์มาฟ้องขอ

เข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารที่ผิดกฎหมายจึงเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติต่อกฎหมายนั้นเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(เหลือ ไทรวิจิตร-พันธุ์วร ปาณิกบุตร-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ